

SCCV GRANDE TERRE

SCCV GRANDE TERRE

CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS

Rue NEUVE – 13930 Aureille

* * *

Cahier des Clauses Administratives Particulières

C.C.A.P.

Maître de l’Ouvrage :
SCCV GRANDE TERRE
837bis Allée de Paris
83500 La Seyne-sur-Mer

Architecte / Maître d’Oeuvre
Madame Anne-Catherine CARNAZZA &
Monsieur Michel CHAUVET
207 Rue Paradis,
13006 Marseille

SCCV GRANDE TERRE

1. **OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES**

- 1.1 Objet du Marché – Emplacement des travaux
- 1.2 Définition des travaux
- 1.3 Maître de l’Ouvrage
- 1.4 Maître d’Oeuvre
- 1.5 Coordonnateur Santé – Sécurité
- 1.6 Contrôle Technique
- 1.7 Bureau d’Etudes
- 1.8 Spécifications Relatives à la Présentation des Marchés – Qualification professionnelle
- 1.9 Forme du Marché
- 1.10 Description des Ouvrages
- 1.11 Domicile de l’Entrepreneur
- 1.12 Numéros des Lots

2. **PIECES CONTRACTUELLES**

- 2.1 Pièces constitutives du Marché
- 2.2 Pièces Particulières
- 2.3 Pièces Générales

3. **PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES**

- 3.1 Contenu des Prix
- 3.2 Prix – Modifications Eventuelles
- 3.3 Variation des Prix
- 3.4 Modalités de Paiement
- 3.5 Règlement des comptes
 - 3.5.1 Décomposition du Marché
 - 3.5.2 Etablissement des Décomptes
 - 3.5.3 Règlement des Comptes
- 3.6 Paiement des Cotraitants et des Sous-Traitants

4. **DELAIS D’EXECUTION – PENALITES – PRIMES**

- 4.1 Démarrage des travaux
- 4.2 Délais d’exécution
- 4.3 Intempéries
- 4.4 Prolongation des Délais d’Exécution
 - 4.4.1 Clauses Particulières
 - 4.4.2 Phénomènes naturels
- 4.5 Pénalités de retard
- 4.6 Absences au R.D.V. de chantier
- 4.7 Délais et Retenues pour remise des dossiers de recollement (DOE et DIUO)
- 4.8 Détails et Retenues pour Retard dans les Levées de Réserves
- 4.9 Plafonnement
- 4.10 Application et principe de retenue des pénalités

SCCV GRANDE TERRE

- 4.11 Primes d'avance
- 4.12 Repliement et remise en état des lieux

5 SURETE - FINANCEMENT

- 5.1 Retenue de garantie
- 5.2 Garantie de bonne fin
- 5.3 Avance de Démarrage, acomptes sur approvisionnement

6 PROVENANCE – QUALITE DES MATERIAUX

- 6.1 Provenance, Qualité et Caractéristiques
- 6.2 Vérifications des Matériaux

7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

- 7.1 Implantation Générale
- 7.2 Autres implantations et Piquetage

8 PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION

- 8.1 Période de Préparation, Programme d'Exécution des Travaux
- 8.2 Etudes et Plans d'Exécution
- 8.3 Mesure d'Ordre Social
- 8.4 Hygiène et Sécurité du Chantier
 - 8.4.1 Locaux pour le Personnel
 - 8.4.2 Sécurité et Santé
 - 8.4.2.1 Dispositions Générales
 - 8.4.2.2 Dispositions Particulières relatives aux voies et réseaux divers de chantier, applicables aux opérations de construction dont le coût total excède 800.000 euros.
 - 8.4.2.3 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
 - 8.4.2.4 Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.).
- 8.5 Bureau de Chantier
- 8.6 Panneau de Chantier
- 8.7 Clôture de Chantier
- 8.8 Echantillons
- 8.9 Rendez-vous de Chantier
- 8.10 Autorisation de Sous-traiter

9 CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES

- 9.1 Essais et Contrôle des ouvrages en cours
- 9.2 Réception
- 9.3 Délais de Garantie
- 9.4 Garantie Particulière
- 9.5 Assurances
 - 9.5.1 Police de Responsabilité Décennale
 - 9.5.2 Police de Responsabilité Civile
 - 9.5.3 Validité

10 AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA MASSE DES TRAVAUX

11 FRAIS DE DOSSIER

12 MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LES ACQUEREURS

SCCV GRANDE TERRE

13 NANTISSEMENT – DELEGATION DE PAIEMENT

14 RECLAMATION DE L'ENTREPRISE

15 CONTENTIEUX

16 RESILIATION DU MARCHE

17 CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

18 AJOURNEMENT DES TRAVAUX

19 BUREAU DE CONTROLE

20 COMPTE PRORATA

21 FONCTIONNEMENT DU COMPTE PRORATA

22 CONTESTATIONS

23 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

24 PIECES ANNEXES

SCCV GRANDE TERRE

ARTICLE 1^{er} – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES

24.1 – Objet du marché – Emplacement des travaux

- 1.1.1. Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P. s'appliquent à l'ensemble des prestations afférentes à la construction d'un ensemble de logements individuels à usage d'habitation sise à Aureille, rue neuve, dans les Bouches-du-Rhône, sur le terrain référencé au cadastre parcelle n°103 et 116p sections AI, d'une surface de 5519 m².

Elles concernent le Marché par Corps d'Etat conclu avec des entreprises séparées. En cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur celles de la norme P.03.001 (Ed. décembre 2000) mais ne sauraient s'opposer à toute disposition législative qui les rendrait nulles.

- 1.1.2. La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et dans les documents qui lui sont annexés.

1.2 – DEFINITION DES TRAVAUX

- ✓ Construction d'un ensemble de 18 logements individuels. L'ensemble de la résidence comprendra 38 places de stationnements dont 2 places visiteurs.

1.3 - MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maître de l'Ouvrage est la SCCV GRANDE TERRE, 837bis Allée de Paris, 83500 La Seyne-sur-Mer.

1.4 - MAITRISE D'OEUVRE

Les architectes de l'opération sont Mme Anne-Catherine CARNAZZA et Mr. Michel CHAUVET, architectes dont les bureaux sont situés 207 Rue Paradis 13006 Marseille comme Maître d'œuvre de conception.

Le maître d'œuvre d'exécution et pilote est la société AXXION INGENIERIE dont les locaux sont situés Office 90° - 41 Avenue des Ribas - 13770 Venelles.

1.5 - COORDONNATEUR SECURITE ET SANTE

Le Maître de l'Ouvrage a désigné comme Coordonnateur Sécurité et Santé ALPES CONTROLES représenté par Monsieur Frédéric POUPA dont les bureaux sont situés 3 Bis Impasse des Prairies -Annecy-Le-Vieux - 74940 ANNECY.

Il exercera sa mission dans le respect des dispositions du Code de Travail issues de la Loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de ses textes d'application. Le Coordonnateur de Sécurité organisera la co-activité des entreprises aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

1.6 - CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le titre II de la Loi du 4 Janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Le Bureau de Contrôle est ALPES CONTROLES représenté par Monsieur Noël AUSSÉNAC dont les bureaux sont situés 3 Bis Impasse des Prairies -Annecy-Le-Vieux - 74940 ANNECY. Les missions qui lui ont été confiées par le Maître de l'Ouvrage au titre de la Loi du 4 Janvier 1978 concernent : La solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. ALPES CONTROLES est également chargé des missions suivantes :

- LP (L*+P1) relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables.
- SH Mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.
- PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
- PHh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation.
- Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie.
- ATHAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
- ATRA Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs
- ATT-PS : Attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement de travaux

SCCV GRANDE TERRE

1.7 – BUREAUX D'ETUDES

Une étude de sol a été réalisée par la société CEGE représentée par M. Thomas JONIS dont les bureaux sont situés 71 Av. Barthélémy DAGNAN- 83190 OLLIOULES

Un avant-projet béton armé, fournit par l'entreprise titulaire du lot GO, a été réalisé par la société BMC, 49 domaine du Val des Pins, 2 montée de la Belle France, 13015 Marseille.

Une étude thermique RE 2020 et une étude acoustique ont été réalisées par le BET AXIO, dont les bureaux sont situés 393 RUE ETTORE BUGATTI 66000 PERPIGNAN.

Une étude historique et de sensibilité environnementale a été réalisé par la société SOLER IDE dont les bureaux sont situés 860, rue René Descartes – Les Pléiades 1 – Bât F - 13100 Aix-en-Provence.

1.8 - SPECIFICATIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES MARCHES - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

A l'appui des documents constituant le marché, les entreprises devront remettre au Maître de l'Ouvrage un certificat en état de validité délivré par l'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification des Entreprises du Bâtiment (QUALIBAT). Dans le cas contraire la surprime d'assurance correspondante serait à la charge de l'entreprise défaillante dans la production de ce document.

1.9 - FORME DU MARCHE

Le marché est passé à prix global, forfaitaire non révisable pour l'ensemble du programme immobilier. L'ensemble des travaux objet du présent marché, étant divisé en lots, chaque entrepreneur titulaire d'un lot est engagé pour le lot qui lui est assigné et en est responsable.

1.10 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les documents graphiques et dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

1.11 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut pour l'Entreprise d'avoir élu domicile à proximité des travaux et d'avoir fait connaître l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au Maître d'Oeuvre dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du marché, les notifications lui seront valablement faites au siège social figurant sur le Kbis de l'Entrepreneur.

1.13 - NUMEROS DES LOT

- N°00 –GENERALITES
- N° 1A 1B 1C 1D TERRASSEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS
- N° 02 GROS ŒUVRE
- N°03 FACADES
- N°04 CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE
- N°05 MENUISERIES EXTERIEURES
- N°06 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS
- N°07 REVETEMENTS DE SOLS-FAIENCES
- N°08 MENUISERIES INTERIEURES
- N°09 ESCALIERS BOIS
- N°10 PEINTURE-NETTOYAGE
- N°11 ELECTRICITE CFO CFA
- N°12 PLOMBERIE CVC
- N°13 SERRURERIE

SCCV GRANDE TERRE

ARTICLE 2 – PIECES CONTRACTUELLES

2.1 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constituant le marché sont les pièces particulières et les pièces générales.

Les pièces générales, bien que non jointes, sont réputées être connues de l'Entrepreneur.

Les pièces particulières prévalent sur les pièces générales et l'ensemble des pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre où elles sont énumérées ci-après.

2.2 – PIECES PARTICULIERES

1. Le Marché de travaux de chaque entrepreneur et les ordres de services correspondants.
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l'objet de marchés privés (Norme P 03 001 dernière édition publiée avant signature des présentes). **Pièce non jointe mais réputée connue.**
4. L'arrêté du permis de construire, leurs annexes et les plans du permis de construire.
5. Le plan général de coordination (PGC).
6. Le rapport initial de contrôle technique établi par le bureau de contrôle.
7. Le rapport de l'étude thermique (RE2020) le rapport acoustique extérieur et intérieur logements et parties communes.
8. Les plans de Conception et d'exécution de l'Architecte, les plans annotés et les plans d'avant projet béton armé (listing joint).
9. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières définissant les ouvrages à réaliser et leurs conditions d'exécution (C.C.T.P.).
10. Le rapport de sol.
11. L'étude historique de Pollution.
12. Le Calendrier d'exécution ou planning enveloppe, joint au C.C.A.P. Ce document sera élaboré et approfondi à posteriori par le Maître d'oeuvre en collaboration avec les divers intervenants.

SCCV GRANDE TERRE

SONT ANNEXES AU MARCHE MAIS N'EN FONT PAS PARTIS :

1. Les éventuels documents graphiques détaillés, établis par l'Entreprise en complément des plans remis par l'Architecte de Conception.
2. La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) fournie par l'Entreprise.

Si le besoin est, les prix unitaires indiqués serviront au règlement des travaux en plus ou en moins commandés par le Maître de l'Ouvrage.

En aucun cas, les erreurs de calcul ou de quantité relevées dans ce document ne conduiront à une modification du prix global et forfaitaire. Aucune réclamation ne sera admise après l'acceptation de ce prix.

2.3 – PIECES GENERALES Cette liste n'est pas exhaustive.

Les pièces générales, réputées connues de l'Entrepreneur, sont à la date de la remise de l'Acte d'Engagement :

- ✓ La norme NFP 03 001 Edition de décembre 2000.
- ✓ Les Cahiers des Charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. à défaut le C.C.T.G..
- ✓ Les Avis Techniques du C.S.T.B. et les Cahiers des Charges des procédés non traditionnels ayant été acceptés par la Commission Technique ARCES.
- ✓ L'ensemble des normes françaises AFNOR en vigueur à la date de remise de l'Acte d'Engagement.
- ✓ L'ensemble des Arrêtés Municipaux relatifs à la circulation, les nuisances, l'hygiène, les horaires de travail autorisés, etc...
- ✓ Loi n°76.1106 du 6 Décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents et ses Décrets d'application.

ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

3.1 – CONTENU DES PRIX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux ; il reconnaît avoir notamment avant la remise de son prix et signé son Marché :

- ✓ reconnu le terrain et ses abords ainsi que les conditions d'accès et les possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux.
- ✓ apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d'œuvre, etc ...
- ✓ contrôlé les indications des documents du dossier d'appel d'offres,
- ✓ s'être entouré de tous renseignements complémentaires tant auprès du Maître d'Oeuvre que des services concernés et Autorités compétentes.
- ✓ pris connaissance de toutes les servitudes de Droit Public et de Droit Privé.
- ✓ s'être informé des problèmes liés aux ouvrages mitoyens et pouvoir justifier de leur connaissance et des garanties prises.
- ✓ par dérogation à l'article 4.1.2 de la norme NFP 03001, avoir levé tout doute sur la limite des travaux qui sont dus par l'entrepreneur au titre des pièces constituant le dossier marché.

Les prix figurant à son Marché comprennent le bénéfice de l'Entreprise ainsi que tous frais généraux, impôts, droits, frais divers et, d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence directe et nécessaire de l'exécution des travaux, notamment et sans que l'énumération ci-après soit limitative :

- ✓ Toutes charges sociales, fiscales, générales ou spéciales frappant les travaux.
- ✓ Tous frais généraux, faux frais et aléas de toute nature.
- ✓ Tous frais de main d'œuvre, à quelque titre que ce soit, notamment charges sociales de tous ordres, primes et indemnités diverses (indemnité de panier, de transport, charge pour l'hébergement, la nourriture et l'assistance médicale des ouvriers, etc...).
- ✓ Tous frais résultant des précautions à prendre relatives à la prévention des accidents, à l'occupation des terrains, aux accès des propriétés riveraines et de la voie publique, à l'éclairage et à leurs clôtures, etc...

SCCV GRANDE TERRE

- ✓ Tous frais de dépenses communes et de compte prorata afférents au chantier.
- ✓ Tous frais d'essais et d'analyse auxquels le Maître d'Oeuvre jugerait utile de faire procéder, y compris tous les échantillons nécessaires à ces essais et analyses, conformément aux documents techniques COPREC N°1 et N°2 « Contrôle technique du type A ».
- ✓ Tous frais d'assurance, du matériel, individuel de base, responsabilité civile, dommages aux tiers, tous risques chantier, etc...
- ✓ Les frais d'édition des dossiers « MARCHE ».
- ✓ Les D.O.E et les D.I.U.O. pour tous les ouvrages exécutés à transmettre, après réception des travaux (dossier de recollement), à l'architecte en 4 exemplaires papier et en un exemplaire informatique (clé USB).
- ✓ La production des plans d'atelier et les calepinages d'exécution des ouvrages.
- ✓ Toutes dépenses nécessaires par l'application des prescriptions administratives d'hygiène et de sécurité (PPSPS et CIHS).
- ✓ Tous les frais engendrés pour la protection des ouvrages jusqu'à la réception des travaux y compris gardiennage.
- ✓ Les frais d'établissement et de repliement des installations de chantier.
- ✓ Les frais de remise en état des ouvrages de V.R.D. existants ou qui auraient été détériorés au cours des travaux.

Cette liste est indicative et non exhaustive.

3.2 – PRIX – MODIFICATIONS EVENTUELLES

Les ouvrages et les prestations, faisant l'objet du marché, sont réglés à prix global et forfaitaire, ce prix figure dans le « Marché de travaux ».

- a) Le prix global forfaitaire et non révisable ne pourra être modifié que si le Maître de l'Ouvrage est amené à prescrire par écrit des modifications au projet ou au délai d'exécution (cf. Article 1.8 – Forme du Marché)
- b) Les décomptes mensuels seront présentés par l'Entrepreneur conformément aux modèles joints en annexes 4 & 5.
- c) Pour toutes les modifications résultant des demandes nouvelles du Maître de l'Ouvrage, il sera distingué :

- * Les ouvrages définis dans le marché qui leur sont assimilables et pour lesquels il sera fait application des prix unitaires figurant au D.P.G.F. décomposant le prix global forfaitaire.
- * Les prestations nouvelles pour lesquelles le marché ne comportant aucun prix de sous détail, l'Entrepreneur établira un devis soumis à l'accord du Maître d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage avant toute exécution.

3.3 – VARIATION DES PRIX - Le Marché est ferme, non actualisable et non révisable.

Mois d'établissement des prix : Les prix portés dans les actes d'engagement sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent l'offre.

3.4 – MODALITES DE PAIEMENT

3.4.1. Application de la TVA

Les prix sont établis hors taxes. Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. (Taxe à la Valeur Ajoutée) en vigueur lors de l'établissement des pièces de paiement.

3.5 – REGLEMENT DES ACOMPTES

3.5.1. Décomposition du marché

La décomposition du prix global et forfaitaire résultera du D.P.G.F. visé à l'article 2.2 ci-avant. L'évaluation des quantités de travaux exécutés chaque mois, comprises dans le prix global, sera effectuée en partant du D.P.G.F.

SCCV GRANDE TERRE

3.5.2. Etablissement des Décomptes

Il sera établi chaque mois, sur papier à entête de l'Entrepreneur, suivant modèle joint en annexes 4 et 5, par chaque titulaire de lot, une situation cumulative des travaux exécutés depuis le début du chantier et évalués aux conditions initiales du marché en partant du DPGF préalablement décrit.

Les 3 exemplaires originaux des situations seront remis au Maître d'Oeuvre, datées et signées, le 25 de chaque mois. Après vérification, celui-ci les arrêtera et les transmettra avec son visa au Maître de l'Ouvrage. Seul le visa du Maître de l'Ouvrage engagera celui-ci au plan financier.

3.5.3. Règlement des Comptes

Les demandes d'acomptes seront présentées en **3 exemplaires originaux** suivant modèle des annexes 4 et 5. Toute situation présentée après le 30 du mois considéré ne sera prise en considération que le mois suivant. Le Maître de l'Ouvrage effectuera le paiement des sommes dues dans un délai de 45 jours comptés à la fin du mois de facturation.

3.5.4. Décompte Général et Définitif

Le Décompte Général et Définitif (DGD) sera remis, en **3 exemplaires originaux** suivant modèle des annexes 4 et 5, au Maître d'œuvre, daté et signé, dans le mois suivant la réception des travaux.

Dans le cas contraire, il sera fait application à l'entreprise, pour chaque jour de retard calendaire, une pénalité de 100 euros jusqu'à la remise du DGD au Maître d'œuvre.

Le DGD sera payé à la condition que les DOE et les DIUO soient transmis au Maître de l'Ouvrage validés par le Maître d'œuvre et le coordinateur SPS.

3.6 – PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.6.1. Désignation des sous-traitants en cours de marché

Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ne résultent pas d'une demande formulée par écrit avant la signature du Marché, ils sont constatés par un acte spécial signé par le Maître d'Ouvrage, par l'Entrepreneur « sous-traitant » qui conclut le contrat de sous-traitance et par le titulaire du marché.

En aucun cas le titulaire d'un marché avec le Maître de l'Ouvrage ne peut sous-traiter une partie de son marché sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit du Maître de l'Ouvrage. Dans le cas contraire, c'est à dire si le titulaire d'un marché sous-traite une partie de la réalisation des ouvrages de son marché sans l'accord écrit du Maître d'Ouvrage, le marché pourra être résilié de plein droit par simple lettre recommandée avec accusé de réception.

L'acte spécial indique :

- ✓ la nature et le montant des prestations sous-traitées,
- ✓ le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant,
- ✓ les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir :
 - Les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes, la date ou le mois d'établissement des prix.
 - Les modalités de mise à jour et de révision des prix.
 - Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfraction et retenues diverses.
- ✓ le compte à créditer.

Si l'entreprise sous-traitante opte pour la délégation de paiement, Le Maître de l'Ouvrage effectuera le paiement des sommes dues au sous-traitant dans un délai de 45 jours de la fin du mois évoquée à l'article 3.5.3 ci-dessus.

Si l'entreprise sous-traitante opte pour le paiement par l'entreprise titulaire du marché, cette dernière aura obligation de fournir une garantie de paiement à l'entreprise sous-traitante couvrant l'intégralité du montant sous-traité et les éventuels avenants au sous-traité.

Une copie de cette garantie de paiement devra être adressée au Maître de l'ouvrage au plus tard un mois après l'agrément de l'entreprise sous-traitante par le Maître de l'Ouvrage.

Dans le cas contraire, le Maître de l'ouvrage proposera la délégation de paiement pour l'entreprise sous-traitante.

SCCV GRANDE TERRE

En tout état de cause, le montant dû à l'entreprise sous-traitante sera retenu sur le montant global et forfaitaire de l'entreprise titulaire du marché jusqu'à ce que l'entreprise sous-traitante ait justifié au Maître de l'Ouvrage le paiement des sommes qui lui sont dues.

ARTICLE 4 – DELAIS D'EXECUTION – PENALITES - PRIMES

4.1 – Démarrage des Travaux

Indépendamment de la signature du marché, le Maître de l'Ouvrage délivrera à l'Entrepreneur l'ordre de commencer les travaux par un ORDRE de SERVICE qui sera contresigné par l'Entrepreneur.

Cet ordre de service mentionnera la date de départ du délai d'exécution contractuel tous corps d'état, tel qu'il figure dans le « Marché de travaux ».

4.2 – Délais d'exécution

Le délai d'exécution (**livraison janvier 2028**) prévisionnel tous corps d'état est fixé à 12 mois compris préparation du chantier, provision d'intempéries de 20 jours, congés payés et de quinze jours pour lever les réserves constatées lors de la pré-réception. Cette pré-réception, date à laquelle les travaux seront achevés, aura lieu un mois avant la livraison (voir planning enveloppe en annexe).

Le délai ainsi imparti englobe le repliement du matériel et le nettoyage des lieux ainsi que les périodes de congés payés.

Le calendrier d'exécution indique le déroulement de l'exécution des prestations (et, s'il y a lieu, les délais partiels impartis).

L'entrepreneur est tenu pendant le délai d'exécution de maintenir sur le chantier les personnes, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect du délai qui lui est imparti.

Les délais de levée de réserve après livraison sont portés à 30 jours en dérogation de la norme NFP 03 001, dito pour les vices tôt apparues (VTA) pendant le mois suivant la livraison. Cette dérogation s'applique aux réserves et VTA des parties communes et des parties privatives.

4.3 – Intempéries

Le délai global pourra être augmenté du nombre de jours ouvrables, retenu par le Maître d'Oeuvre, correspondant aux jours d'intempéries (déduction faite d'une provision forfaitaire de 20 jours d'intempéries incluse dans le délai d'exécution prévu).

Pour leur comptabilisation, l'Entrepreneur :

- transmettra au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage une télécopie signalant que le chantier est arrêté pour intempérie le jour même avant 10H00.
- produira mensuellement en même temps que le décompte des travaux un état récapitulatif des journées d'intempéries (justifié par les copies des feuilles d'intempéries produites par un organisme agréé) qui sera visé et éventuellement rectifié par le Maître d'œuvre et remis au Maître de l'Ouvrage.

4.4 – Prolongation des Délais d'Exécution

4.4.1. Clauses particulières

A partir de la mise au point du calendrier d'exécution, l'Entrepreneur est tenu de signaler au Maître de l'Ouvrage sous le couvert du Maître d'œuvre, par lettre recommandée avec AR, toutes circonstances ou événements susceptibles de motiver une prolongation du délai d'exécution et de justifier le bien fondé des difficultés signalées. La demande de prolongation de délais devra être faite dans un délai de 15 jours après la survenance du ou des événements justifiant cette éventuelle prolongation de délais. Toutes les demandes faites après ce délai de 15 jours ne seront pas prises en compte. Si à la suite de l'examen des justifications fournies, le Maître de l'Ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

4.4.2. Phénomènes naturels

Contractuellement, il est stipulé que le délai d'exécution sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite déduction faite des jours forfaitisés dans le délai voir Article 4.3 ci-dessus.

SCCV GRANDE TERRE

Nature du phénomène

Vitesse du vent

Pluviométrie

Température

Intensité limite

60km/h (soit 16.6m/s)

5mm dans une journée répartie sur plus d'une heure

Moins cinq degrés Celsius au niveau du sol ;

Seuls les relevés de la station METEO la plus proche de l'opération feront foi pour la détermination des journées d'intempéries. Toutes les autres causes que celles énumérées ci-dessus ne permettront pas la prolongation du délai contractuel. Ces phénomènes ne seront de plus, en aucun cas, considérés comme force majeure susceptible de donner lieu à indemnisation par le Maître de l'Ouvrage.

4.5 – Pénalités de retard : En aucun cas, l'Entreprise ne pourra, pour justifier ses retards, prendre prétexte d'un manque d'instructions ou renseignements ; l'obligation de les solliciter et de les provoquer suffisamment à l'avance lui incombant.

a) Retard à la pré-réception des travaux et à la livraison :

Le retard dans l'exécution des travaux est défini comme le nombre de jours calendaires séparant le dernier jour d'achèvement du délai global ou partiel afférent à l'Entreprise, éventuellement majoré des intempéries (selon articles 4.3 et 4.4 ci-dessus). Le Maître de l'Ouvrage est seul juge de l'appréciation de la date d'achèvement sur la base d'une proposition de réception faite par le Maître d'œuvre. Tout retard aux étapes « pré-réception » et « livraison sans réserves » donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité égale à 400,00 euros H.T.par jour pour les 5 premiers jours de retard et à 800,00 euros H.T.par jour à partir du 6^{ème} jour. Cette pénalité s'applique à chaque unité d'ouvrage décrit dans le DPGF de l'entreprise concerné ou dans le CCTPe, par jour de retard constaté, dimanches et jours fériés ou chômés compris.

b) Retard sur « tâches critiques »

Les délais partiels seront matérialisés sur le calendrier contractuel établi conformément aux stipulations ci-dessous. Ils correspondront aux dates extraites des « tâches critiques » du chantier.

En cas d'imprécision sur le calendrier, le Maître d'Ouvre disposera du droit d'appréciation.

Les pénalités applicables au titre de cet article seront de 150 euros par jour de retard et pour chaque unité d'ouvrage décrit dans le DPGF de l'entreprise concernée ou dans le CCTP.

En outre, ces retards relevés sur le compte rendu du Maître d'Ouvre, seront pris en compte pour la détermination des pénalités supplémentaires de retard de livraison.

Il pourra en être fait remise si les retards globaux se trouvent résorbés en fin de chantier.

c) Défaut de fonctionnement le jour de la livraison aux acquéreurs

Si lors de l'entrée dans les lieux de l'acquéreur, des défauts de fonctionnement subsistent, il sera fait application, pour chaque unité d'ouvrage décrit dans le DPGF de l'entreprise concernée OU DANS LE cctp, de pénalités complémentaires de 150 euros par jour calendaire jusqu'à la date de constatation par l'acquéreur du bon fonctionnement effectif.

4.6 – Absences au R.D.V. de chantier

L'Entrepreneur est tenu, s'il en est requis, d'assister aux rendez-vous de chantier (ou réunion d'étude, de coordination, etc...) provoqués par le Maître d'œuvre et ce au moins une fois par semaine.

En cas d'absence non excusée mentionnée au compte rendu de chantier, il sera appliqué sur le montant du décompte mensuel une pénalité de 150 euros par absence sans que cette pénalité puisse être levée à la signature du D.G.D.

4.7 – Délais et retenues pour remise des dossiers de recollement (DOE.et DIUO)

Le dossier de recollement devra être transmis au bureau de contrôle et à l'architecte pour avis dans les 15 jours suivant le début des pré-réceptions des logements. Un exemplaire sera également remis au coordinateur de sécurité au même moment. Après observations du bureau de contrôle et de l'architecte, l'entreprise devra éventuellement compléter le dossier de recollement. En tout état de cause, deux exemplaires complets du dossier de recollement devront être remis au maître de l'ouvrage le jour de la réception des parties communes.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents une retenue égale à 200,00 euros par jour de retard calendaire constaté par le Maître d'Ouvre sera opérée sur les sommes dues à l'Entrepreneur. On entend par « les plans et autres documents à fournir par l'Entrepreneur » tous les documents qu'il a établis ou qu'il a dû se procurer auprès de ses fournisseurs, à l'exclusion des documents dont la production incombe à la Maîtrise d'Ouvre, soit :

✓ Etanchéité, Toitures : Plan des terrasses, des toitures et des évacuations E.P.

✓ Gros Œuvre : Dossier complet des ouvrages exécutés par l'entreprise de gros œuvre y compris fondations. (L'entreprise pourra utiliser, avec son accord, les plans de l'architecte mais elle devra impérativement signer ceux-ci). PV essais COPREC pour réseaux sous dallages y compris plan de recollement.

SCCV GRANDE TERRE

✓ Menuiseries : Plans de détails des menuiseries extérieures, procès verbal d'étanchéité, procès verbal d'essais des portes coupe-feu.

✓ Plomberie : Plan mentionnant le tracé des canalisations sous carrelages et apparentes. PV essais COPREC pour réseaux d'alimentation et d'évacuation.

✓ Electricité : Plan des réseaux de distribution, PV consuel, schémas similaires d'alimentation, plan des tableaux et armoires.

Cette liste n'est pas limitative. L'ensemble des documents permettant une bonne compréhension, de la réalisation des ouvrages, du fonctionnement des matériels installés et des références permettant de les remplacer, sont indispensables. De même ce dossier comprendra tous les documents permettant une bonne utilisation et un bon entretien des installations. (Voir article 16 des généralités TCE lot 0). Sur chacun des documents, faisant référence à un matériel installé, devra figurer la localisation claire de ce dernier dans le programme. Le dossier d'ouvrages exécutés sera fourni par les entreprises en 5 exemplaires dont un exemplaire reproductible.

4.8 – Délais et retenues pour retard dans la levée de réserves.

Une retenue égale à 200 euros sera opérée sur les sommes dues à l'Entrepreneur, par jour de retard calendaire et **par unité d'ouvrage décrit dans le DPGF de l'entreprise concernée ou le cctp**, en cas de retard dans la levée de réserves constaté par le Maître d'Oeuvre.

4.9 – Plafonnement

Le montant des pénalités de retard décrites aux paragraphes 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 est plafonné à 5 % du montant du marché de l'Entrepreneur concerné. **Le Maître de l'Ouvrage est le seul juge sur présentation des documents fournis par le Maître d'œuvre, de l'application et/ou de la limitation de ces pénalités.** Les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne seront pas remises.

4.10 – Application et principe de retenue des pénalités

Les pénalités seront après constat de retard effectué par la maîtrise d'œuvre sur ses comptes-rendus de chantiers, retenus sans préavis sur la situation mensuelle suivante.

4.11 – Primes d'avance

Il ne sera alloué aucune prime en cas d'achèvement des prestations avant l'expiration du délai imparti. Le Maître de l'Ouvrage peut toutefois décider que l'avance prise sur un délai partiel compense en tout ou partie le retard pris sur un autre délai partiel.

4.12 – Repliement et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. En cas de retard dans ces opérations et après mise en demeure par ordre de service restée sans effet, il peut y être procédé par le Maître de l'Ouvrage aux frais de l'Entrepreneur, sans préjudice de l'application de la pénalité visée ci-avant.

ARTICLE 5 – SURETE - FINANCEMENT

Le Maître de l'Ouvrage déclare que l'opération est destinée à l'habitation que ce soit pour des propriétaires occupants ou pour des locations. Les fonds des clients sont gérés par le Notaire et la Banque chargés de l'opération. Le maître de l'ouvrage s'est engagé sur la date de livraison, le 31/01/2028 au plus tard, dans les contrats signés avec chaque acquéreur. Si cette date n'était pas respectée du fait du retard d'une ou plusieurs entreprises, dont la responsabilité serait clairement établie au travers des comptes rendus du maître d'œuvre et des mises en demeure adressées par le Maître d'Ouvrage, celles-ci acceptent de prendre en charge la totalité des indemnités que le Maître d'Ouvrage serait amené à verser aux clients réclamant une réparation du préjudice subi par ce retard. Ces indemnités venant s'ajouter aux pénalités de retard.

5.1. – Retenue de garantie

Il sera appliqué sur les montants de situation une retenue de garantie, égale à 5% (cinq pour cent) du montant T.T.C. des acomptes, destinée à garantir le Maître de l'Ouvrage de la bonne exécution des travaux dus par l'Entrepreneur pendant la période de parfait achèvement, qui s'étale sur un an après la réception.

SCCV GRANDE TERRE

Cette retenue permettra de satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites lors de la réception comme aux imperfections ou omissions qui seraient apparues pendant la période de garantie.

Aucune retenue de garantie ne sera pratiquée à partir du moment où l'Entrepreneur aura fourni pour un montant égal aux retenues futures, une caution solidaire excluant le bénéfice de discussion émanant d'un établissement financier figurant au Décret n°71.1058 du 24 Décembre 1971 (J.O. du 29/12/1971).

Le Maître de l'Ouvrage pourra s'opposer à la mainlevée de la caution en cas d'inexécution des obligations du titulaire du marché, telles que la non exécution de travaux par omission ou autre raison, les travaux incomplets, la non reprise des imperfections, les malfaçons, etc...constatés par le Maître d'Oeuvre et le Maître de l'Ouvrage lors de la réception des ouvrages et pendant la période de garantie (1 an).

Dans l'un de ces cas, l'organisme caution devra recevoir dans les délais prévus, et ce conformément à la Loi, une lettre recommandée émanant du Maître de l'Ouvrage lui demandant de ne pas procéder au versement de la somme consignée ou la mainlevée de la caution.

5.2. – Garantie de Bonne Fin

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit pour palier toute défaillance d'entreprises, d'exiger avant paiement de la 1^{ère} situation de travaux une caution de garantie de bonne fin égale au montant total du marché T.T.C.

5.3. – Avance de Démarrage, Acomptes sur Approvisionnement

Il n'est pas prévu d'avance de démarrage. Il n'est pas prévu d'acompte sur approvisionnement. Si le cas se présente, l'Entreprise concernée devra en tout état de cause fournir un certificat de propriété et une garantie de bonne fin.

ARTICLE 6 – PROVENANCE – QUALITE DES MATERIAUX

6.1. – Provenance, Qualité et Caractéristiques

Le C.C.T.P. fixe la provenance, la qualité et les caractéristiques des matériaux et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'Entrepreneur ou n'est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

6.2. – Vérifications des matériaux

Le C.C.T.P. définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants à utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le Maître d'Oeuvre, après accord du Maître de l'Ouvrage, peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché. Les frais de ces essais seront à la charge du Maître de l'Ouvrage si leur résultat est favorable à l'Entrepreneur. Ils seront à la charge de l'Entrepreneur si le résultat conduit à un rebut, à une démolition ou à une autre réfection. Si le Maître de l'Ouvrage impose à l'Entrepreneur de s'approvisionner auprès de certains fournisseurs désignés par lui, sur la base de prix convenus d'avance, celui-ci devra néanmoins s'assurer que ces matériaux, éléments ou ensembles répondent aux conditions de qualités prescrites.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. – Implantation générale

L'entreprise titulaire du lot Gros-œuvre a obligation, pour l'implantation des ouvrages à construire et à sa charge, de faire appel au géomètre qui a été désigné par le Maître d'Ouvrage pour exécuter le relevé topographique et le bornage du terrain. Une copie du plan d'implantation des ouvrages devra être remise au Maître d'Oeuvre et au Maître de l'Ouvrage.

7.2. – Autres Implantations et Piquetage

Elles seront effectuées à partir des axes et repères de l'implantation générale par l'Entrepreneur. Le Maître d'Oeuvre devra disposer de tous les éléments nécessaires lui permettant de procéder aux contrôles qu'il jugera utile de faire réaliser.

ARTICLE 8 – PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION

8.1. – Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est précisé que la période de préparation d'une durée de 30 jours calendaires est incluse dans le délai d'exécution des travaux. Cette période commence à courir le jour de l'ordre de service n°1. Les obligations à satisfaire par l'Entrepreneur pendant la période de préparation ne faisant pas obstacle à l'exécution de certains travaux. Le délai contractuel d'exécution commence à courir à la date fixée par l'ordre de service d'exécuter les travaux. Chaque Entrepreneur doit procéder, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après :

SCCV GRANDE TERRE

- ✓ Etablissement et présentation au visa du Maître d'Oeuvre du calendrier détaillé d'exécution des travaux de son Marché en vue de l'établissement du planning d'exécution détaillé des travaux TCE.
- ✓ Etablissement du plan particulier de sécurité et protection de la santé accompagné du projet des installations de chantier. **Il est précisé ici qu'aucun stockage de matériel et de matériaux ne doit être fait à l'intérieur des constructions.** Un container à cet effet devra être positionné sur le plan d'installation de chantier.
- ✓ Planning de fourniture des plans d'exécution et circuit d'approbation des plans (liste tenue à jour récapitulante par lot, les plans en circulation avec leur date de parution, ainsi que celle de leur approbation par la Maîtrise d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle).
- ✓ Liste des autocontrôles, envisagés par les entrepreneurs au titre de leur démarche qualité, à réaliser avant et pendant l'exécution des leurs travaux, ainsi que les modèles de fiches formalisant ces autocontrôles.

Les documents établis par l'Entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maître d'Oeuvre cinq jours au moins avant l'expiration de celle-ci.

8.2. – Etudes et Plans d'Exécution

Les plans et notes de calcul seront remis par l'Entreprise pour visa du Maître d'Oeuvre avant toute exécution.

L'Entrepreneur devra faire agréer par le Maître d'Oeuvre :

- ✓ les Ingénieurs Conseils ou Bureaux d'Etudes auxquels il envisage de confier les études,
- ✓ la liste des documents qu'il se propose de fournir (nombre de plans, échelles, notes de calculs, etc...),
- ✓ le calendrier d'établissement de ces études.

Les modalités d'envoi et de contrôle de ceux-ci et des plans feront l'objet d'un schéma chronologique soumis à l'accord du Maître d'Oeuvre (circuit d'approbation des plans).

8.3. – Mesure d'ordre social

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%.

8.4. – Sécurité et Santé du chantier

L'opération est de première catégorie soumise à déclaration préalable (PGC SPS) et soumise à la constitution d'un CISSCT.

Il est annexé (annexe 1) au présent C.C.A.P. une note relative aux modalités pratiques de coopération entre les différents intervenants du chantier et le Coordonnateur.

8.4.1. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique notamment la localisation sur plan des locaux pour le personnel et de leur accès, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent être telles que les conditions d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires, et un lieu de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier au point de vue de la sécurité. Les installations de logement du personnel sont interdites sur le chantier.

8.4.2. Sécurité et santé

8.4.2.1 Dispositions Générales

8.4.2.1.1. : Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par la Loi et Décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie et autres.

SCCV GRANDE TERRE

8.4.2.1.2 : Afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives, l'entrepreneur est informé qu'une mission de coordination en matière de sécurité et de santé a été confiée à un coordonnateur de sécurité (CS).

Cette mission relève des dispositions du Code du Travail issues de la Loi n° 93.1418. du 31 Décembre 1993 et de ses textes d'application.

Elle ne dispense pas l'entrepreneur de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier. Elle est distincte de la mission de coordination des entreprises.

Les entrepreneurs ne peuvent entreprendre de travaux sur le chantier sans avoir procédé à la visite préalable avec le coordinateur CS.

8.4.2.1.3 : L'Entrepreneur doit communiquer au CS les études réalisées par lui, ainsi que tous les documents, plans ou croquis dès leur mise au point. L'Entrepreneur doit communiquer au CS toute précision ou renseignement que celui-ci pourrait être amené à lui demander concernant sa propre méthodologie d'intervention sur le chantier. Il doit notamment l'informer de la présence de ses sous-traitants préalablement à leur intervention sur le site.

8.4.2.1.4 : L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions du CS. A cet effet, il doit notamment prendre connaissance quotidiennement du registre-journal de la coordination. Il doit viser les observations qui y sont inscrites et y apporter ses propres observations en réponse.

8.4.2.1.5 : Chaque entreprise informe ses sous-traitants des prescriptions en matière de sécurité et santé. Elle les informe notamment que le chantier est soumis à l'obligation d'un plan général de coordination et qu'ils seront tenus de participer si l'opération y est soumise au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. En ce dernier cas, elle leur communique le projet de règlement du C.I.S.S.C.T. mentionné à l'Art. 8.4.2.4. ci-après. Le coordonnateur de sécurité peut à tout moment leur demander de lui en fournir la preuve.

8.4.2.2. - Dispositions particulières aux voies et réseaux divers de chantier, applicables aux opérations de construction dont le coût total excède 800.000 euros.

Avant toute intervention de l'Entrepreneur et des sous-traitants sur le chantier pour la réalisation de la construction, le Maître de l'Ouvrage fait procéder aux travaux de voirie et de création de réseaux divers prévus par les Art. R 238.40 à R 238.45 du Code du Travail, issus du Décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994. Le Maître de l'Ouvrage en informe l'Entrepreneur.

8.4.2.3. – Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)

L'Entrepreneur doit adresser au Maître de l'Ouvrage et au Coordonnateur de Sécurité un P.P.S.P.S. Ce document doit être transmis au plus tard la veille du jour où l'entrepreneur démarrera son intervention sur le site et après avoir préalablement à cette date effectuée avec le coordonnateur de sécurité la visite d'inspection commune. Tant que le PPSPS et le rapport d'inspection commune n'a pas été transmis au Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur ne doit pas intervenir sur le site. A défaut, l'Entrepreneur subira une pénalité de 750 euros pour chaque jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité sera porté au crédit du compte prorata. Le chantier est soumis à l'obligation d'un plan général de coordination (pièce jointe au marché) en matière de sécurité et de protection de la santé. Chaque Entrepreneur adresse le P.P.S.P.S. au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

8.4.2.4. – C.I.S.S.C.T. – Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail.

Lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil, le Maître de l'Ouvrage informe l'entrepreneur que le chantier est soumis à la constitution d'un C.I.S.S.C.T. Celui-ci a l'obligation d'y participer.

8.5. – Bureau de chantier

Il sera installé sur place par le lot gros œuvre, gestionnaire du compte prorata, un baraquement chauffé et ventilé permettant d'accueillir environ vingt personnes. Ce bureau comportera le mobilier nécessaire (table, chaises, tableau, panneau d'affichage, casier à courrier, armoire, etc...) et sera équipé d'un sanitaire. Il sera nettoyé avant chaque réunion. Une clé de ce bureau sera remise au maître d'œuvre et au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

SCCV GRANDE TERRE

8.6. – Panneau de chantier

Le panneau de chantier sera installé par l'Entreprise de gros œuvre. Il sera fourni et posé par le gros œuvre qui en soumettra sa teneur au Maître de l'Ouvrage et au Maître d'Œuvre.

8.7. – Clôture de chantier

L'entreprise du lot démolition/terrassement effectuera la fourniture de la clôture réglementaire de chantier (compris portail d'accès et cadenas) avant d'entreprendre les travaux proprement dits et l'entreprise du lot GO en assurera son entretien pendant toute la durée du chantier, y compris l'éclairage de celle-ci s'il y a lieu. La dépose finale des clôtures étant à la charge du lot GO.

8.8. – Echantillons

Les échantillons de matériaux et d'appareillages ou les prototypes dont la production est prévue au C.C.T.P. seront fournis et stockés sur le chantier. Ils sont soigneusement fixés et plombés pour éviter toutes substitutions. Ils sont inscrits sur un registre comportant une case à la signature du Maître d'Oeuvre.

8.9. – Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu une fois par semaine au minimum, aux jours et heures indiqués par le Maître d'Oeuvre et sous sa direction.

Les réunions de coordination, indispensables à la mise au point de l'exécution des travaux tous corps d'état, seront fixées par le Maître d'Oeuvre en dehors des réunions de chantier hebdomadaires. Tout retard à un rendez-vous de chantier ou à une réunion de coordination sera sanctionné par une pénalité de 50 euros. Toute absence non excusée sera sanctionnée par une pénalité de 150 euros Cf. Art. 4.6 ci-dessus.

8.10. – Autorisation de sous-traiter

La sous-traitance est soumise à l'autorisation préalable et écrite du Maître de l'Ouvrage. Dans tous les cas, l'Entrepreneur autorisé restera responsable de la bonne exécution des travaux et des garanties légales correspondantes. Il fera son affaire personnelle de la transmission des ordres à l'Entrepreneur sous-traitant et des dispositions de la Loi 91.1383 fi 31/12/1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin (cf. annexe n°2).

ARTICLE 9 – CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES

9.1. – Essais et Contrôle des Ouvrages en Cours

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés sont assurés par l'Entreprise sur les bases définies au descriptif.

Les essais COPREC et les essais complémentaires que le Bureau de Contrôle, désigné par le Maître de l'Ouvrage, imposerait dans le cadre de sa mission, tiendront lieu d'essais de réception, sauf dans le cas d'avis défavorable.

9.2. – Réception

La réception des ouvrages a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'exécution de l'opération visée à l'article premier. La date d'effet de la réception est celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations pour la réalisation de la totalité de l'opération, soit, suivant le planning joint en annexe, à l'achèvement de la période d'un mois pour lever les réserves après la pré-réception. Lors des pré-réceptions, l'Entrepreneur attributaire des travaux d'électricité devra remettre en temps voulu et préalablement les certificats « CONSUEL » au Maître de l'Ouvrage.

La réception est prononcée par le Maître d'Ouvrage sur proposition du Maître d'œuvre.

9.3. – Délais de Garantie

DELAI DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Ce délai est fixé à UN AN à compter de la date d'effet de la réception. Il est bien précisé qu'en cas de mise en service prématurée des installations pour les besoins du chantier, le point de départ du délai de garantie restera toujours la date d'effet de la réception.

SCCV GRANDE TERRE

RESPONSABILITE BIENNALE ET DECENNALE

Il est précisé que les périodes de garantie prévues aux articles 1792 et 2270 du Code Civil ont pour point de départ le jour de la réception.

9.4. – Garantie Particulière

Les entreprises titulaires des lots ci-après devront garantir le Maître de l'Ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations pendant un délai de DEUX ANS à partir de la date de réception pour les lots suivants :

- PLOMBERIE SANITAIRE – CHAUFFAGE – VMC – ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES

Cette garantie d'entretien total engage les entrepreneurs de ces lots, à leurs frais, à effectuer pendant ce délai des visites mensuelles, à intervenir sur simple demande du Maître de l'Ouvrage pour effectuer toutes les réparations qui s'avèreraient nécessaires, à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse dans un délai de dix jours calendaires à compter de la lettre du Maître de l'Ouvrage leur signalant le défaut, que la défaillance soit imputable à la mauvaise qualité des matériels dont la durée de vie normale est inférieure à la durée de garantie (lampes, fusibles) ou détériorées par erreur de manipulation ou faute d'utilisation des utilisateurs.

9.5. – Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur devra fournir une copie certifiée de ses polices d'assurances et justifier de la validité de leur couverture.

9.5.1. Police de Responsabilité décennale

Police « type » INDIVIDUELLE de BASE ou « DECENNALE ENTREPRENEUR » selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et valable le jour de la Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier (D.R.O.C.). Il est rappelé que l'assurance décennale doit être souscrite en capitalisation.

Les garanties doivent être acquises pour toutes les qualifications professionnelles et pour un plafond minimum correspondant à sa classification professionnelle (en d'autres termes selon son nombre d'étoiles). Le certificat professionnel auquel appartient l'entreprise sera joint en justificatif de la validité de la Police RESPONSABILITE DECENNALE.

L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir que les effets de son contrat s'exercent effectivement sur les travaux objet de son marché compte tenu à la fois des obligations figurant à son contrat d'assurance et des caractéristiques techniques des travaux qui lui sont confiés.

L'attestation produite devra émaner de la Compagnie d'Assurances elle-même **et non d'un courtier** et préciser :

- ✓ Le montant des garanties principales, tant pour les risques cumulés d'effondrement et de menace d'écroulement en cours de travaux que pour les dommages matériels subis par la construction et dont la charge incombe à l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil tels que modifiés par la Loi du 4 Janvier 1978.
- ✓ Eventuellement, le montant des garanties obtenues spécialement par avenant à la police pour le chantier faisant l'objet du présent marché.
- ✓ La liste des qualifications professionnelles couvertes par la police.

Il est rappelé que la police individuelle de base ne couvre que les travaux exécutés par l'Entreprise elle-même pour les seules qualifications qui y figurent.

9.5.2. Police de Responsabilité Civile

L'Entrepreneur devra être titulaire d'une POLICE « RESPONSABILITE CIVILE » couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités lui incombant aux termes des articles 1382 et 1386 du Code Civil, au titre des dommages de toutes natures causés au tiers, notamment :

- ✓ Du fait de son activité sur le chantier (par le personnel salarié en activité de travail, par le matériel d'industrie, le commerce d'entreprise ou d'exploitation),
- ✓ Des risques d'incendie et de dégâts des eaux,
- ✓ Du fait des travaux avant réception,
- ✓ Du fait des travaux qui lui sont confiés pouvant atteindre les tiers existants ou avoisinants (le cas échéant, par suite de reprises en sous-œuvre),
- ✓ Résultant d'un événement engageant sa responsabilité après réception,

SCCV GRANDE TERRE

- ✓ L'attestation délivrée par la Compagnie d'Assurances devra préciser le montant des garanties accordées pour chaque poste de la police tant pendant l'exécution des travaux et prestations qu'après la réception ou la livraison.

9.5.3. Validité

L'Entreprise devra justifier de la validité des assurances ci-dessus définies au moment de la réception des travaux. Aucun règlement de solde, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement ne sera établi au profit de toute l'Entreprise qui ne pourra produire un quitus des Assurances attestant que l'intéressé a intégralement réglé les primes qui lui incombent.

ARTICLE 10 . AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier, dans les limites ci-après définies, certains articles, ouvrages qui y sont prévues, ceci sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une variation des prix des autres articles du bordereau.

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l'augmentation ou la diminution, évaluée aux conditions initiales du marché, ne dépasse pas 25 % du marché.

Si l'augmentation ou la diminution est de plus de 25 %, l'entrepreneur a droit à la résiliation du marché, sans indemnité, à condition toutefois de l'avoir demandée par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordre de service, dont l'exécution entraînerait l'augmentation ou la diminution en cause.

ARTICLE 11 . FRAIS DE DOSSIER

Il n'est exigé de l'entrepreneur ni droit, ni frais de concours. Toutefois, les frais de dossiers d'appel d'offres et de marché qui lui sont remis sont à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 12 . MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LES ACQUEREURS

Les entreprises ne pourront se refuser à exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par le Maître de l'ouvrage, et ceci, à l'intérieur des délais contractuels si ces travaux ont été commandés à temps. Les conditions d'intervention de l'entreprise sont fixées en début de chantier par le Maître de l'ouvrage et le Maître d'oeuvre.

ARTICLE 13 . NANTISSEMENT - DELEGATION DE PAIEMENT

L'entrepreneur ne peut donner son marché en nantissement ou l'utiliser d'une façon ou d'une autre, comme instrument de crédit, qu'avec l'assentiment écrit du Maître de l'ouvrage.

ARTICLE 14 . RECLAMATION DE L'ENTREPRISE

Tout fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation pécuniaire ou de délais, par l'entreprise, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au Maître de l'ouvrage dans les quinze jours de sa survenance, faute de quoi l'entreprise serait déchue du droit de présenter au Maître de l'ouvrage, par la suite, une quelconque réclamation à raison de ces faits ou événements.

ARTICLE 15 . CONTENTIEUX

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées amiablement, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise.

SCCV GRANDE TERRE

ARTICLE 16. RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié de plein droit, au gré du Maître de l'ouvrage sans mise en demeure préalable par l'envoi d'une simple lettre recommandée et sans que l'entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans les cas suivants :

- 1) En cas de sous-traité, cession, transfert, apport ou nantissement du marché sans l'autorisation du Maître de l'ouvrage.
- 2) En cas d'incapacité, de fraude ou de tromperie grave sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux.
- 3) En cas d'abandon du chantier dûment constaté par le Maître d'oeuvre et huit jours après une simple lettre recommandée valant mise en demeure restée infructueuse.
- 3) En cas de dépôt de bilan, règlement judiciaire ou liquidation de biens.
- 4) En cas de décès de l'entrepreneur, sauf le droit pour le Maître de l'ouvrage d'accepter les offres des héritiers ou des successeurs de l'entrepreneur.
- 5) En cas de dissolution de l'entreprise, si celle-ci est constituée en société.
- 6) Dans tous les cas où l'entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés, le marché est résilié de plein droit, si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de huit jours, à compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai peut être ramené à deux jours en cas d'urgence.
- 7) En cas de retard non justifié de plus de vingt jours : un tel retard sur le délai contractuel peut également entraîner de plein droit, au titre du pacte comissoire et sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure ou de formalités judiciaires, la résiliation du marché sur simple dénonciation écrite du Maître d'Ouvrage adressée comme indiqué au paragraphe précédent.
- 8) En cas d'inexécution des ouvrages, mêmes partiels, dans le délai fixé par les comptes-rendus de chantier.

Il est précisé, à ce sujet, que toutes les clauses du marché sont de rigueur, et tout particulièrement, le respect du calendrier. Aucune dérogation aux stipulations du marché ne sera admise à moins qu'elle ne fasse l'objet d'un accord écrit entre les parties.

ARTICLE 17. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer le chantier et ses annexes (hangars, magasins, bureaux, etc...) dans le délai de sept jours calendaires au plus tard, à dater de la demande faite par le Maître de l'Ouvrage, de libérer le chantier.

L'entrepreneur ne peut refuser de céder au Maître de l'Ouvrage les ouvrages provisoires, les matériels construits spécialement pour le chantier en cause, ainsi que les matériaux approvisionnés pour l'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite au prix convenu au marché, ou, à défaut, à ceux fixés à dire d'experts, à défaut d'accord amiable.

Le Maître de l'Ouvrage pourra, en outre, passer un nouveau marché aux risques et périls de l'Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation, seront alors à la charge de l'Entrepreneur défaillant et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans les cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, l'Entrepreneur garantit au Maître de l'Ouvrage le droit et la possibilité d'utiliser les procédés brevetés ou les brevets, pour permettre l'achèvement des travaux, par quelle qu'entreprise que ce soit et laisse à sa disposition tous les matériels, plans, etc., nécessaires.

Dans tous les cas de résiliation, il sera procédé à la diligence du Maître d'œuvre, à la réception des ouvrages de l'Entrepreneur résilié, ledit Entrepreneur étant dûment appelé à la visite de réception, étant précisé que ladite visite sera réputée contradictoire à l'égard de l'entreprise qui n'aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui aurait été faite d'avoir à y assister. Les frais afférents aux constats et frais de recollement resteront à la charge de l'entreprise défaillante.

SCCV GRANDE TERRE

ARTICLE 18. AJOURNEMENT DES TRAVAUX

Si les travaux sont ajournés du fait du Maître de l'Ouvrage avant le commencement d'exécution, l'entreprise ne pourra prétendre à une quelconque indemnité. Si l'ajournement a lieu après le commencement d'exécution, les dispositions de la norme NFP 03.001 (édition décembre 2000) sont applicables pour les entrepreneurs ayant commencés la réalisation des ouvrages de leur marché.

ARTICLE 19. BUREAU DE CONTROLE

Il est précisé que le chantier est placé sous le contrôle technique d'un organisme de contrôle (Le Bureau ALPES CONTROLES) dont chaque entrepreneur est tenu de faciliter le travail mais qui n'assure aucun rôle dans la direction ou la coordination du chantier et dont les demandes peuvent, en aucun cas, être la cause de suppléments de prix.

De plus, l'organisme de contrôle pourra faire un examen des installations de chauffage, ascenseur, antenne télévision, ventilation mécanique, sur-presseur, groupe électrogène, traitement des eaux etc... Des vérifications devront obligatoirement avoir lieu en présence des représentants des entreprises ayant réalisé les travaux et du Maître d'œuvre. Les réserves, formulées par l'organisme de contrôle, seront apportées sur le procès-verbal.

Obligations des entreprises envers l'organisme de contrôle

La présente construction étant soumise à la loi du 4 Janvier 1978, les entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications ci-après définies.

Avant démarrage des travaux, chaque entreprise devra désigner nommément au sein de son personnel, un responsable de la qualité dont la mission consistera à s'assurer que les spécifications de son marché sont effectivement respectées en cours d'exécution des ouvrages et que les travaux sont réalisés de façon telle que les performances exigées soient effectivement atteintes.

Pour ce faire, il mettra en œuvre tous les moyens nécessaires et consignera les différentes interventions qui lui incombent sous une forme qu'il proposera au Maître de l'ouvrage et au contrôleur technique.

Il veillera en outre, à la bonne exécution des essais demandés. Il tiendra à disposition du Maître de l'ouvrage, du concepteur et du contrôleur technique, tous les documents leur permettant de s'assurer que les vérifications auxquelles sont tenus les constructeurs sont effectuées de façon satisfaisante.

Les épreuves et essais donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux dressés par les entreprises. Ces procès-verbaux seront soumis au Maître de l'ouvrage, au concepteur et au bureau de contrôle. Le bureau de contrôle assistera à ces épreuves et essais par sondages.

ARTICLE 20 – COMPTE PRORATA

Lorsque plusieurs Entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent à la réalisation d'un même ouvrage, des dépenses d'intérêt commun sont nécessaires pour réaliser les ouvrages du Marché.

Ces dépenses, dites de prorata, sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs Entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d'assurer, en vue de la bonne marche de l'ensemble du chantier, la préparation et l'organisation du chantier, l'hygiène et la sécurité des personnes conformément à la réglementation en vigueur, et tout ce qui contribue à donner les moyens d'une bonne exécution des travaux de l'opération Résidence GRANDE TERRE.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages décrits dans le Marché destinés à être reçus par le Maître de l'Ouvrage et qui auraient été omis par l'entreprise.

Les dépenses d'intérêt commun, telles qu'elles viennent d'être définies, ne sont pas à la charge du Maître de l'Ouvrage. Elles incombent aux Entrepreneurs participant au chantier sans exception sauf les lots terrassement.

Le prix global et forfaitaire du marché de chaque entrepreneur comprend toutes les dépenses de prorata évalué à 2% du montant de chaque marché.

Pour exemple et sans que cette liste soit limitative, les dépenses de prorata sont constituées par :

- a) Les dépenses d'exécution des voies d'accès provisoires et l'entretien de ces voies, qu'elles aient un caractère provisoire ou un caractère définitif,
- b) Les dépenses de nivellement pour l'emplacement des baraquements de chantier, clôtures, panneaux de chantier et de publicité,

SCCV GRANDE TERRE

- c) Les dépenses liées à la mise en place de la clôture de chantier et au portail d'accès au chantier,
- d) Les branchements provisoires de chantier, les compteurs, les abonnements et les consommations pour l'eau potable, l'électricité et le téléphone,
- e) Les dépenses de branchements provisoires d'égouts. Cette prestation comportera le branchement sur le réseau général et l'amenée jusqu'à proximité des villas, en tenant compte des aménagements d'hygiène nécessaires au chantier,
- f) Les dépenses liées aux sanitaires de chantier : WC, douches, lavabos (comprenant : installation, repliement, raccordements, location, entretien, nettoyage, chauffage, éclairage)
- g) Les dépenses liées à la salle de réunion équipée (20 personnes), aux réfectoires et cantonnements, ainsi que celles liées autres locaux ou baraquements qui se révéleraient nécessaires (stockage) dans l'intérêt commun (comprenant : installation, repliement, raccordements, location, entretien, nettoyage, chauffage, éclairage),
- h) Les charges temporaires et les taxes de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voirie publique) résultant des installations de chantier, sauf prescriptions spécifiques au CCTP,
- i) Les frais d'exploitation des éventuels ascenseurs de chantier,
- j) Les dépenses de nettoyage du chantier.

Cependant chaque Entrepreneur doit le ramassage et l'évacuation de ses gravois durant le cours de chacune de ses interventions : chaque Entrepreneur devra donc effectuer le transport de ses gravats pour les jeter dans une benne mise en place aux frais du compte prorata. Ces bennes seront mises en place en nombre suffisant et changées aussi souvent que nécessaire jusqu'à la livraison de l'opération.

L'évacuation du chantier de ces gravats sera effectuée aux frais du compte prorata.

Dans le cas où il y a sur le chantier des déchets et des gravois de provenance indéterminée, ils seront nettoyés, à la fréquence exigée par le Maître d'œuvre, par l'entrepreneur de gros oeuvre. Ces ramassages, nettoyages et évacuations seront refacturés aux entreprises présentes sur le site au moment du constat fait par le Maître d'œuvre, au prorata du montant de leur marché.

- k) Les frais relatifs à l'éclairage provisoire de chantier, c'est à dire l'installation, le raccordement, les consommations, l'entretien et le démontage de l'éclairage,
- l) Les dépenses de fermetures provisoires des bâtiments nécessaires pour interdire l'accès en dehors des heures de chantier,
- m) Les frais de gardiennage pour la période allant de la pré réception des logements jusqu'à la livraison de la majorité des logements.
- n) Les frais de gardiennage suite à la décision du maître d'œuvre de le mettre en place pour des raisons de vols ou de dégradations constatées en cours de chantier.
- o) Les frais relatifs à l'éclairage provisoire de chantier, c'est à dire l'installation, le raccordement, les consommations, l'entretien et le démontage de l'éclairage,
- p) Les frais relatifs aux armoires électriques de chantier (une armoire minimum par niveau),
- q) Les frais d'évacuation provisoire des eaux pluviales reçues par le bâtiment y compris entretien,
- r) Les charges de chauffage des ouvrages si nécessaire pour la bonne marche des travaux,
- s) Les dépenses imputées au compte prorata par les documents constituant le marché ou le CCAP,
- t) Les dépenses imputées au compte prorata en vertu d'un accord intervenu à ce sujet entre les Entrepreneurs participant au chantier,
- u) Les dépenses inscrites au compte prorata par décision du comité de gestion comme défini ci après.

ARTICLE 21 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE PRORATA

Les modalités de gestion du compte prorata sont fixées par une convention spéciale conclue entre les Entrepreneurs participant au chantier. Cette convention sera établie par le maître d'ouvrage. Copie de cette convention sera adressée pour information au Maître de l'œuvre. Il est convenu que cette convention sera signée conjointement aux marchés de travaux.

Il a été convenu pendant la mise au point des marchés avec l'ensemble des entreprises que le prorata serait géré intégralement par le lot GO. Cette disposition sera actée dans la convention évoquée ci-dessus. Il est d'ores et déjà convenu et accepté avec toutes les entreprises qu'une provision de 2% sera retenue sur les situations de travaux. Lors de la transmission du DGD au maître d'œuvre, ce dernier retiendra sur le DGD de l'entreprise le solde dû au gestionnaire du compte prorata.

Le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre imposent aux entrepreneurs certaines modalités de fonctionnement à intégrer dans la convention prorata, à savoir :

SCCV GRANDE TERRE

1) Il sera constitué pendant la période de préparation un comité de gestion composé par :

- un représentant du gros-œuvre,
- un représentant du groupe équipement (plomberie, électricité Cfo ou Cfa),
- un représentant du groupe finition (sols, cloisons, menuiserie intérieure, peinture),
- un représentant du groupe clos/couvert (charpente-couverture, étanchéité, menuiserie extérieure),
- un représentant des autres corps d'état (serrurerie, ravalements)

Ce comité de gestion du compte prorata a pour mission :

- a) D'établir la convention prorata et le budget prévisionnel et de diffuser par lettre recommandée avec AR ces documents à toutes les entreprises participant à la réalisation de l'opération,
- b) De donner son avis, à la demande d'un Entrepreneur, sur toute question concernant le compte prorata et son règlement,
- c) De décider de la prise en charge ou non, par le compte prorata, de toute éventuelle dépense non prévue au budget prévisionnel,
- d) D'assurer la gestion du compte prorata et d'informer toutes les entreprises participant à la réalisation de l'opération,
- e) **De tenir une réunion d'information, de compte rendu d'action et de gestion au minimum une fois par mois civil. La date de cette réunion devant être connue au moins quinze jours à l'avance par tous les entrepreneurs de l'opération et le Maître d'œuvre.**
- f) D'établir et de diffuser un compte rendu de ces réunions à toutes les entreprises participant à la réalisation de l'opération, ainsi qu'au Maître d'Ouvrage et au Maître d'œuvre,
- g) De fournir aux entrepreneurs, qui le demande et si c'est le cas, une attestation justifiant qu'ils sont en règle à l'égard de leurs obligations au titre du compte prorata.

Le comité de gestion se réunit, en dehors des réunions mensuelles, autant de fois qu'il le juge nécessaire. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres Entrepreneurs, chacun disposant d'une voix. Ces décisions sont communiquées à l'ensemble des entrepreneurs et au Maître d'œuvre. Chaque Entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit ses observations.

Chaque Entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa contribution. Les décisions du comité sont définitives et ne feront l'objet d'aucune contestation.

Le gestionnaire du prorata délivre le quitus à chaque entrepreneur, avec copie au Maître d'œuvre, lorsque la totalité des comptes est soldée.

2) Le gestionnaire du compte prorata est le lot Gros Œuvre.

3) Un budget prévisionnel détaillé par type de dépenses et par mois doit être annexé à la convention prorata.

Sur chaque ligne budgétaire il sera mentionné l'entrepreneur, parmi ceux participant à la réalisation de l'ouvrage, qui est le plus adapté pour réaliser la prestation correspondante. L'Entrepreneur fera l'avance des prestations qu'il réalisera et sera remboursé par le gestionnaire du compte prorata sur présentation d'une facture détaillant les postes suivants :

- **Les frais réels de la main d'œuvre** d'exécution de l'entreprise (salaires et charges sociales). A cette fin, les factures devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de l'ouvrier,
- **Les fournitures rendues chantier au prix hors taxes facturées à l'entreprise (justificatifs à l'appui),**
- A chacun de ces postes, il sera appliqué un multiplicateur dont le pourcentage sera arrêté dès le démarrage du chantier par accord entre les Entrepreneurs et indiqué dans la convention prorata évoquée ci-après,
- La rémunération du gestionnaire du compte, 8 % hors taxes maximum du montant hors taxes du prorata.

Dans les huit jours au plus tard à compter de la pré-réception de l'ouvrage, chaque Entrepreneur devra avoir remis au gestionnaire du compte prorata l'ensemble des factures à imputer à ce compte, accompagnées d'un bordereau récapitulatif. Chaque Entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qui ne seraient pas produites dans le délai précité.

4) Le gestionnaire du compte prorata établira, suivant un calendrier défini dans la convention prorata, des appels de fonds pour chaque entrepreneur participant à la réalisation de l'opération (sauf le démolisseur). Ces derniers devront transmettre leur règlement sous un délai maximum de quinze jours. Le montant pour chaque lot est fixé à 2% du montant de des marchés de travaux quelque que soit les dépenses engagées (en plus ou en moins).

5) Les recettes ou dépenses à imputer au compte prorata sont perçues ou réglées par l'Entrepreneur de gros œuvre, sauf prescriptions spécifiques au CCTP.

SCCV GRANDE TERRE

ARTICLE 22 – CONTESTATIONS

Tribunal Compétent : par dérogation aux dispositions de l'art. 19.3 de la norme NFP 03.001, les litiges qui pourraient prospérer entre le Maître d'Ouvrage et une entreprise seront du ressort des Tribunaux de Toulon.

ARTICLE 23 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

3.1 – contenu des prix

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux ; il reconnaît avoir notamment avant la remise de son prix et la signature de son Marché :

- ✓ par dérogation à l'article 4.1.2 de la norme NFP 03001, avoir levé tout doute sur la limite des travaux qui sont dus par l'entrepreneur au titre des pièces constituant le dossier marché.

4.2 – Délais d'exécution

Les délais de levée de réserve après livraison sont portés à 30 jours en dérogation de la norme NFP 03 001, dito pour les vices tôt apparues (VTA) pendant le mois suivant la livraison. Cette dérogation s'applique aux réserves et VTA des parties communes et des parties privatives.

4.9 – Plafonnement

Le montant des pénalités de retard décrites aux paragraphes 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 est plafonné à 5 % du montant du marché de l'Entrepreneur concerné. **Le Maître de l'Ouvrage est le seul juge sur présentation des documents fournis par le Maître d'œuvre, de l'application et/ou de la limitation de ces pénalités.** Les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne seront pas remises.

Article 5 : sûreté - financement

Le Maître de l'Ouvrage déclare que l'opération est destinée à l'habitation que ce soit pour des propriétaires occupants ou pour des locations. Les fonds des clients sont gérés par le Notaire et la Banque chargés de l'opération. Le maître de l'ouvrage s'est engagé sur la date de livraison, le 31/01/2028 au plus tard, dans les contrats signés avec chaque acquéreur. Si cette date n'était pas respectée du fait du retard d'une ou plusieurs entreprises, dont la responsabilité serait clairement établie au travers des comptes rendus du maître d'œuvre et des mises en demeure adressées par le Maître d'Ouvrage, celles-ci acceptent de prendre en charge la totalité des indemnités que le Maître d'Ouvrage serait amené à verser aux clients réclamant une réparation du préjudice subit par ce retard. Ces indemnités venant s'ajouter aux pénalités de retard.

Article 22 : Contestations : Tribunal Compétent : par dérogation aux dispositions de l'art. 19.3 de la norme NFP 03.001, les litiges qui pourraient prospérer entre le Maître d'Ouvrage et une entreprise seront du ressort des Tribunaux de Toulon.

ARTICLE 24 – PIECES ANNEXES

1. – Intervention du Coordonnateur Sécurité et Santé : Annexe n°1
2. – Lutte contre le Travail Clandestin : Annexe n°2
3. – Calendrier Prévisionnel d'Exécution : Annexe n°3

Fait à La Seyne-sur, le 15/07/2026.

Le Maître de l'Ouvrage

L'Entreprise

SCCV GRANDE TERRE

ANNEXE n°1

Note Relative aux Modalités Pratiques de Coopération Entre les Différents Intervenants du Chantier Et le Coordonnateur Sécurité et Santé

Pour la mise en œuvre des marchés ou contrats conclus et des marchés ou contrats à conclure pour la réalisation du programme de construction situé Rue NEUVE – 13930 Aureille, la Société SCCV La Seyne Reynier, Maître de l’Ouvrage, ou toute autre personne qu’elle se substitue, informe les intervenants qu’elle a confié à :

Bureau de coordonnateur de Sécurité et Santé est ALPES CONTROLES représenté par Monsieur Frédéric POUPA dont les bureaux sont situés *3 Bis Impasse des Prairies -Annecy-Le-Vieux - 74940 ANNECY.*

La mission de coordonnateur de Sécurité et Santé instituée par la Loi n°93.1418 du 31 Décembre 1993 et les Décrets n°94-1159 du 26 Décembre 1994 et n°95-543 du 4 Mai 1995.

En vue de permettre au coordonnateur d’assumer sa mission de façon efficace, le Maître de l’Ouvrage a arrêté les dispositions ci-après :

- ✓ Le Maître d’Œuvre invitera le coordonnateur à toutes les réunions qu’il organisera pour la préparation du chantier et pendant le cours de sa réalisation,
- ✓ Les études réalisées tant par l’Architecte de Conception que par le Maître d’Oeuvre que par les entreprises ou autres intervenants, ainsi que tous les documents, plans ou croquis seront systématiquement communiqués au coordonnateur dès leur mise au point,
- ✓ Les entreprises sont en outre tenues de communiquer au coordonnateur toutes précisions, renseignements ou documents que celui-ci pourrait être amené à leur demander concernant leurs modes d’intervention sur le chantier,
- ✓ Le Maître d’Œuvre et les entreprises sont tenus de se conformer aux demandes du coordonnateur,
- ✓ Le coordonnateur pourra à tout moment avoir accès au chantier, les entreprises étant tenues de faciliter ses visites.

L’attention des différents intervenants est enfin attirée sur la nécessité de respecter strictement les dispositions de leurs contrats respectifs qui gouvernent leurs relations avec le coordonnateur.

SCCV GRANDE TERRE

ANNEXE 2

Lutte contre le Travail Clandestin

En application de la Loi n°91.1383 du 31 Décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et du Décret n°92.508 du 11 Juin 1992, devront être fournis :

- ✓ Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement de cotisations sociales de moins de trois mois ou l'attestation annuelle de l'exercice précédent.
- ✓ Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (KBIS) ou au Répertoire des Métiers,
- ✓ Une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au sens des Art. L 143.3, L 143.5 et L 620.2 du Code du Travail.